

اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

منهج دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

كلمة اتحاد المهندسين العرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يُصدر اتحاد المهندسين العرب - من خلال هيئته العربية للتحكيم الهندسي هذا الكتاب العلمي المتخصص تحت عنوان "منهج تأهيل المحكم الهندسي"، في أربعة أجزاء تشمل: العقود الهندسية وعقود فيديك، والمطالبات التعاقدية الهندسية، وفض النزاعات الهندسية، والتحكيم الهندسي الدولي. ليكون مرجعاً علمياً وعملياً شاملاً لكل من يسعى إلى الاحتراف في مجال إدارة العقود والتحكيم الهندسي. حيث تُعدّ العقود الهندسية الركيزة الأساسية التي تنظّم العلاقات بين أطراف مشاريع البناء والتشييد، وتحدد حقوق كل طرف. وواجباته ومسؤولياته ولا يخفى على أحد أن إنشاءات القرن الحادي والعشرين باتت تتسم بالتعقيد الشديد، إذ تنطوي على أموال ضخمة وفترات تنفيذ طويلة وتشابك في المسؤوليات يستلزم إلماماً دقيقاً بأحكام العقود وآليات تطبيقها

ولأن الخلافات والنزاعات سمة لا تكاد تخلو منها مشاريع البناء الكبرى، فقد باتت مهارة تفسير العقود وإدارة المطالبات، وتسوية النزاعات من أعلى الكفايات المهنية قيمةً وطلباً في سوق العمل الهندسي. وعليه، يأتي هذا الكتاب في وقت باتت فيه الحاجة ماسةً إلى كوادر هندسية عربية مؤهلة في مجال التحكيم والنزاعات الإنشائية، إذ تتسم مشاريع البنية التحتية في الوطن العربي بضخامتها وتعقيدها وتعدد أطرافها، مما يُفرز بيئة خصبة للخلافات والمطالبات التعاقدية. وقد ظل المهندس العربي ردحاً من الزمن يفتقر إلى مرجع علمي وعملي شامل يجمع بين الجانبين الهندسي والقانوني في منظومة واحدة متكاملة.

وقد حُشد في هذا الكتاب أوفر قدر من الأمثلة العملية والحالات الدراسية الميدانية لتعزيز الفهم وتيسير التطبيق وهو نتاج جميع المحاضرين من أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي وغيرهم من المتعاونين. إن ما يقدمه هذا الكتاب ليس مجرد مفاهيم نظرية مُصنّفة، بل هو خلاصة تجارب ممتدة وخبرات متراكمة لمحكمين ومهندسين وقانونيين عمل أمثالهم على أعقد النزاعات الإنشائية في المنطقة العربية والعالم، مُصاغَةً بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستيعاب والتطبيق.

نسأل الله أن يكون هذا العمل إضافةً نافعة إلى المكتبة الهندسية العربية، وأن يُسهم في رفع كفاءة المحكمين والمهندسين العرب

أ.د. عادل الحديثي
أمين عام اتحاد المهندسين العرب

كلمة المؤلف

في مستهلّ القول

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الانسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير المعلمين وافضل المربين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن سار على نهجه الى يوم الدين .. اما بعد

يسعدني ان اضع بين يدي القارئ الكريم والمتدرب العزيز هذا الكتاب الذي اسمّيه بحق ثمرة عمر، اذ جاء خلاصةً لتجربة مهنية امتدّت لسنوات في ميادين الهندسة والتحكيم والتدريب، واستوعبت مئات الساعات من الدراسة والبحث والممارسة الفعلية.

رَبِّ اشرح لي صَدْرِي
وَيَسِّرْ لي اَمْرِي
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي

[سورة طه: 25-28]

حكاية هذا الكتاب

لا يُولد كتاب ذو قيمة من فراغ، ولا تنشأ منظومة معرفية متكاملة دون رحلة طويلة من التراكم والتأمل والمراجعة. وقصة هذا الكتاب تبدأ من مكان بسيط جداً: قاعة دراسية وجمهور من المهندسين الطامحين لفهم عالم التحكيمي قبل نحو 10 سنوات من الآن بدأتُ بالقاء محاضرات في دورات تدريبية متخصصة في التحكيم الهندسي بالمشاركة مع لفييف من الخبراء المحاضرين لصالح الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب. كانت تلك الدورات تجمع في صفوفها مهندسين من تخصصات متنوعة ودول عربية مختلفة؛ مهندسون مدنيون وكهربائيون ومعماريون وميكانيكيون، ذوو خبرات ميدانية ثرية، لكنهم يجدون انفسهم امام عالم التحكيم الهندسي الذي يجمع بين تقنيات الهندسة ودقائق القانون واصول القضاء، وكأنه عالمٌ بأكمله لم يحيطوا بهواجسه وتفاصيله من قبل.

في كل دورة كنتُ الاحظ بريق الفضول في عيون المتدربين حين يرى احدهم للمرة الاولى كيف يتحوّل نزاع تعاقدى معقد الى حجج قانونية مرتّبة، وكيف تُقرأ بنود فيديك بعمق تفسيري يكشف ما وراء الكلمات، وكيف تنقلب موازين القضية بمسند واحد محكم التوثيق. وكنتُ في كل مرة اعود الى ملاحظاتي ومسوداتي واضيف واعدّل وأقاوم اغراء اغلاق الملف قائلاً: لا بدّ ان يُكتب هذا بصورة اكثر اكتمالاً.

وهكذا كانت كل دورة بكل بلد عربي تضيف لبنةً في الصرح : أستاذة كبار يلقون محاضرة في عقود فيديك تكشف الفروق الدقيقة بين الاحمر والاصفر والفضي، ومحاضرة في المطالبات التعاقدية تشرح كيف يتحوّل تأخير ما في الرسومات الى مطالبة مالية مدروسة، ومحاضرة في التأخيرات تعرّف المتدربين على (CPM) بصورة تجعل خبراء الجداول الزمنية يشعرون بقيمة دورهم، واخرى في التحكيم الدولي تفتح نوافذ على عالم المحكم الهندسي وسلوكياته وصياغة احكامه. كل هذا وغيره تراكم على مدى عامين كاملين شكّلا الرصيد الحقيقي لهذا الكتاب.

منهجية التأليف - من المحاضرة الى الكتاب

بعد سنوات من الدورات المتواصلة وجدْتُ بين يَدَيَّ كنزاً من الملاحظات والشرائح والامثلة والحالات الدراسية المجربة في قاعات التدريب والمصقّلة بتساؤلات المتدربين ونقاشاتهم وحوار المديرين، قَرَرْتُ ان اتوقف واقوم بما ينبغي: تحويل هذا الكنز الى منظومة معرفية مكتوبة دائمة. وقد سارت عملية التأليف في اربع مراحل متتالية كل منها اضافت طبقةً من العمق والجودة :

1	جمع المحاضرات وتفرغها كانت المرحلة الاولى جمع شرائح العروض التقديمية وملاحظات المحاضرات واوراق التمارين من جميع الدورات . ما ان اجتمعت تلك المواد حتى ادركتُ اننا لسنا امام محاضرات متناثرة، بل امام منهج متكامل ينتظر من يرتبه وينظمه. بدأت بتفريغ كل محاضرة في ورقة علمية مستقلة تتضمن: العنوان والمفاهيم والامثلة والتمارين، بلغة اقرب الى الكتابة العلمية منها الى الخطاب الشفهي .
2	تحويل الشفهي الى مكتوب علمي المحاضرة الشفهية لها روحها الحية التي تعتمد على نبرة الصوت ولغة الجسد والتفاعل اللحظي مع الجمهور. اما الكتاب فيحتاج الى لغة مختلفة: اكثر دقةً وتنظيماً وتوثيقاً. لذا خضعت كل وحدة تعليمية لعملية إعادة كتابة من الصفر انطلاقاً من الفكرة الجوهرية لا من الصياغة الشفهية، حتى يكون النص خادماً للقارئ المتأمل لا للمستمع العاب .
3	الدمج والتبويب والترتيب المنهجي كشف جمع المحاضرات ان هناك موضوعات تداخلت بين الدورات المختلفة، واخرى ظهرت في سياقات متعددة، واخرى احتاجت لاضافة الرابط الذي يكمل الصورة. فكان العمل الاكبر: دمج الافكار المتفرقة في وحدات متماسكة، وترتيبها في تسلسل منطقي يبني المعرفة درجةً درجة، من العقود والمطالبات حتى التحكيم واجراءاته واحكامه وتنفيذها، في سلسلة تجعل كل جزء مقدمةً طبيعية لما يليه .
4	الشراكة مع الذكاء الاصطناعي: اداة لا بديل في هذه المرحلة اتاح لي الذكاء الاصطناعي شراكةً فكرية من نوع جديد. واحبّ هنا ان اكون صريحاً واميناً تماماً مع القارئ الافكار والخبرات والامثلة الميدانية والمواقف التحكيمية والتجارب العملية كلها من عالمي الشخصي ومن دورات التحكيم الهندسي. غير ان الذكاء الاصطناعي اسهم بصورة فعّالة في: استكمال الادبيات العلمية وتوثيق المراجع النظرية، واعادة صياغة التعريفات بلغة اكاديمية دقيقة، وتنسيق الجداول المقارنة واعداد نماذج الوثائق القانونية، وازافة امثلة تطبيقية مكتملة للحالات التي وردت في المحاضرات، واستكمال الثغرات بين الوحدات حين كان الانتقال يحتاج لجسر معرفي. وبعبارة مختصرة: انا المؤلف الذي عاش التجربة واراد ايصالها، والذكاء الاصطناعي هو الاداة التي ساعدت في ايصالها بصورة اجمل واكثر اكتمالاً. وهذا في حد ذاته نموذج يستحق ان يُحتذى به في عصر اصبح فيه التأليف بمساعدة الذكاء الاصطناعي واقعاً لا مفر من التعامل معه بصدق ومهنية .

الى من كُتب هذا الكتاب؟

كُتب هذا الكتاب لك ايها المهندس الطموح الذي يؤمن بان تخصصه الهندسي يمكن ان يتجاوز التنفيذ والتصميم ليصل الى قاعة التحكيم، ذلك الفضاء الذي تتشابك فيه المعادلات الهندسية مع بنود العقود وحجج القانون .

كُتب للمهندس الذي شهد نزاعاً في موقع عمله وتساءل :كيف يُحوّل هذا الى مطالبة قانونية؟ وللمحكم الناشئ الذي يبحث عن دليل عملي يرافقه من لحظة قبوله التعيين حتى توقيعه على الحكم .وللمحامي الذي يريد ان يفهم التفكير الهندسي ليكون اكثر اقناعاً في مرافعاته .وللاكاديمي الذي يجد في السلسلة مرجعاً علمياً يجمع النظرية والتطبيق في متن واحد.

كما كُتب لكل عربي يؤمن بان التحكيم الهندسي العربي يستحق مرجعاً بلغته يُنافس المراجع الاجنبية في عمقها وشمولها .دون ان يكون ترجمة لها، بل بناء اصيلاً يعكس خصوصية بيئتنا القانونية والهندسية

كلمة شكر ووفاء

لا يتم عملٌ علمي دون ان يقف وراءه اناسٌ كانوا زاداً ودعماً ومحطات الهام .وان كان لهذا الكتاب ان يصل اليك بهذه الصورة فذلك بفضل كثيرين يستحقون الذكر والتقدير :

الشكر لاتحاد المهندسين العرب والهيئة العربية للتحكيم الهندسي، على ثقتهم التي اتاحت لي هذه الفرصة الثمينة، وعلى رسالتهم النبيلة في الارتقاء بمستوى المحكم الهندسي العربي .

والشكر لكل متدرب التقيتُ به في قاعات التدريب .سؤاله الذي افادني اكثر مما استفاد من اجابتي، واعتراضه المدروس صقل افكاري اكثر مما اقنعتُه بها .هؤلاء المتدربون هم اصحاب الفضل الحقيقي في وجود هذا الكتاب

والشكر لزملائي المهندسين و المحكمين والمستشارين القانونيين الذين شاركهم التدريب واستخدمت محاضراتهم في هذا الكتاب وبعض كلماتهم ذكرت كما هي ، والذين أثروا النقاشات واغنوا تجربتي وفتحوا امامي آفاقاً ظلتُ ابحث فيها

واخص بالذكر والامتنان اسرتي الكريمة التي صبرت على ساعات الكتابة الطويلة وغيايبي في عوالم الافكار والنصوص، وكانت بشكرها الصامت وتشجيعها اللطيف الوقود الذي اشعل المسيرة .

الاستاذ المهندس

امحمد عبدالرحمن غولة

خبير ومحكم هندسي دولي
رئيس اللجنة التنفيذية الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

[سورة هود: 88]

نبذة عن اتحاد المهندسين العرب – النشأة والمسيرة

البداية: من حلم إلى مؤسسة

في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، وفي خضم موجة التحرر الوطني والنهضة العربية، كانت ثمة قناعة راسخة لدى نخبة من المهندسين العرب بأن التقدم التقني والتنمية الهندسية لا يمكن أن تُبنى على أرضية صلبة دون تنسيق عربي مشترك ومؤسسي. من تلك القناعة وُلدت فكرة تأسيس اتحاد يجمع المهندسين العرب تحت مظلة واحدة، ويُوحد جهودهم في خدمة التنمية العربية الشاملة.

وقد جاء الإعلان التأسيسي في لحظة تاريخية بالغة الدلالة: فخلال أعمال المؤتمر الهندسي العربي الثاني المنعقد في القاهرة في الثاني عشر من مايو عام 1946م، أُعلن رسمياً عن قيام اتحاد المهندسين العرب. وكان هذا التاريخ حاملاً في طياته بذور مؤسسة ستتمتع بالنمو لتُصبح الجسم العلمي الجامع للهندسة العربية على امتداد عقود.

معظم الدول أعضاء الاتحاد اليوم	دمشق مقر الجمعية العمومية التأسيسية	1963 التوقيع الرسمي على الميثاق التأسيسي	1946 الإعلان التأسيسي في القاهرة
-----------------------------------	---	--	--

الميثاق التأسيسي: إبريل 1963

بعد سنوات من التحضير والتنسيق، اكتملت الإجراءات القانونية والتنظيمية لإضفاء الشخصية المؤسسية الرسمية على الاتحاد. وفي إبريل من عام 1963م، اجتمع في دمشق ممثلو الهيئات الهندسية من سبع دول عربية هي: الأردن وسوريا والعراق والكويت ولبنان ومصر. وتُوّجت تلك الاجتماعات بالتوقيع على وثيقة التأسيس الرسمية التي منحت الاتحاد شخصيته القانونية المستقلة وهيكله التنظيمي الواضح.

ومنذ ذلك التاريخ، شهد الاتحاد توسعاً متصاعداً في عضويته، حتى بات اليوم يضم في عضويته معظم الهيئات الهندسية الوطنية في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج، ليمثل الملايين من المهندسين العرب ويكون صوتهم الجامع على الصعيد الإقليمي والدولي.

أهداف اتحاد المهندسين العرب

قامت رسالة الاتحاد على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتكاملة التي تنبثق من إيمان عميق بدور الهندسة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية:

 التعاون لخدمة المجتمع التعاون والتنسيق بين المهندسين العرب لخدمة المجتمع العربي وقضاياها المختلفة سواء علمياً أو تكنولوجياً أو تعليمياً.	 توحيد الأهداف توحيد الأهداف والعمل المستقبلي والتعاون بين جميع المهندسين العرب تحت مظلة واحدة تُعبر عن تطلعاتهم المشتركة.
---	--

وتتفرع عن هذين الهدفين الرئيسيين أهداف تفصيلية تشمل:

- رفع مستوى المهندسين العرب اجتماعياً وأدبياً ورفع مستوى كفاءتهم العلمية والعملية.
- دعم ومساندة المنظمات الهندسية وتطوير قواعد المزاولة المهنية.
- التنسيق والتعاون مع السلطات العربية والدولية والمنظمات الهندسية الدولية.
- توطيد العلاقة مع الجمعيات والتنظيمات الهندسية الدولية.
- دراسة الموضوعات والقضايا الهندسية المشتركة والمساهمة في حل مشكلات التنمية العربية.
- وضع وتطوير الأدلة والمعايير الهندسية العربية الموحدة.
- إصدار النشرات والدوريات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
- تأهيل واعتماد المهندسين والمحكمين الهندسيين وفق معايير عربية موحدة.

الهيكل المتخصصة

أدرك الاتحاد منذ وقت مبكر أن تحقيق أهدافه يستلزم هياكل متخصصة تتجاوز الطابع الإداري العام، فأنشأ منظومة من اللجان والهيئات المتخصصة:

اللجان المتخصصة

يضم الاتحاد اليوم نحو عشر لجان متخصصة تتوزع على مختلف المجالات الهندسية:

اللجنة	المجال	الدولة المضيفة
لجنة التعليم الهندسي	تطوير المناهج الهندسية	عُمان
لجنة الطاقة	مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية	ليبيا
لجنة الموارد المائية	إدارة المياه والري	مصر
لجنة الاتصالات والمعلوماتية	تقنية المعلومات والاتصالات	البحرين
لجنة الإنشاءات والتشييد	هندسة الإنشاء والبناء	سوريا
لجنة البيئة	الهندسة البيئية والاستدامة	تونس
لجنة النقل والمواصلات	البنية التحتية للنقل	العراق
لجنة التوجيه والإرشاد	التوجيه المهني	لبنان
لجنة السلامة العامة	السلامة والصحة المهنية	لبنان
لجنة تقنيات الهندسة الطبية	الهندسة الطبية الحيوية	العراق

الهيئات المتخصصة

- على صعيد الهيئات، أنشأ الاتحاد خمس هيئات متخصصة تُغطي مجالات محورية في الهندسة العربية:
- هيئة المعمارين العرب (لبنان): تُعنى بتطوير مهنة الهندسة المعمارية في الوطن العربي وصياغة معاييرها.
- هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية (الكويت): ترعى مصالح مكاتب الاستشارات الهندسية وتطور أدائها.
- الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين (الأردن): تُحدد معايير التأهيل المهني وتُصدر شهادات الاعتماد المعترف بها.
- الهيئة العربية للاعتماد الهندسي والتكنولوجي – الأمانة العامة: تُشرف على اعتماد البرامج الهندسية الأكاديمية.
- الهيئة العربية للتحكيم الهندسي: تُختص بتسوية النزاعات الهندسية والإنشائية عبر التحكيم والوسائل البديلة.

أبرز الإصدارات والبرامج

- أثمرت مسيرة الاتحاد عن منظومة من الأدلة والبرامج التي غدت مراجع معتمدة في الممارسة الهندسية العربية:
- دليل سلوكيات المهنة: يُرسي القواعد الأخلاقية الحاكمة للممارسة الهندسية.
- دليل الإشراف الهندسي: يُعرّف بمعايير وأساليب الإشراف على تنفيذ المشاريع.
- برنامج تأهيل واعتماد المهندسين: يُؤهل المهندسين العرب وفق معايير احترافية معتمدة دولياً.
- برنامج تأهيل واعتماد المحكمين الهندسيين: يُخرج محكمين هندسيين عرباً مؤهلين لتسوية النزاعات الإنشائية الكبرى.
- عقد المقابلة العربي الموحد: إسهام تأسيسي في بناء منظومة تعاقدية عربية موحدة.

نبذة عن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي – التأسيس والرسالة

السياق الذي أفرز الهيئة

مع تنامي حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في الوطن العربي خلال العقود الأخيرة، وتصاعد تعقيد هذه المشاريع من حيث قيمتها ومدتها وتعدد أطرافها، باتت النزاعات الإنشائية والتعاقدية ظاهرة لا مفر منها، تستنزف الموارد وتُعطل مسيرة التنمية. وقد وجد المهندسون العرب أنفسهم أمام منظومة تسوية نزاعات تعتمد في مجملها على التحكيم الدولي الذي يفرض نفقات باهظة ويغيب عنه البعد العربي والفهم الحقيقي لطبيعة المشاريع الإنشائية في المنطقة. في هذا الإطار، جاءت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي استجابةً استراتيجية لهذه الحاجة الماسة: إنشاء مؤسسة تحكيم هندسية عربية متخصصة تجمع بين الخبرة التقنية الهندسية والكفاءة القانونية، وتُوفّر بيئةً تسويةً ملائمةً للواقع العربي.

التأسيس والمسيرة

انبثقت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي من رحم اتحاد المهندسين العرب، وتتكوّن عضويتها من الهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى هيئات ومؤسسات وأفراد آخرين ذوي صلة بمجال التحكيم والنزاعات الإنشائية.

محطات تأسيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

- ديسمبر 2010م: قرار المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب المنعقد في تونس بتاريخ 2010/12/19م بإنشاء الهيئة.
- مرحلة التأسيس: تشكيل لجنة تأسيسية من ممثلي بعض الدول العربية وإشراف الأمين العام للاتحاد، أنجزت مشروع النظام الأساسي للهيئة في عدة اجتماعات.
- يوليو 2012م: عقد أول اجتماع للجمعية العامة للهيئة بمقر اتحاد المهندسين العرب في القاهرة بتاريخ 2012/07/10م، انتُخبت فيه أول لجنة تنفيذية للهيئة.
- الاستمرارية: تتوالى انتخابات اللجنة التنفيذية كل ثلاث سنوات في دورات منتظمة.
- المقر الرئيسي: متنقل مع الرئيس المنتخب، وتعمل الهيئة في إطار منظومة اتحاد المهندسين العرب.

أهداف الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

تسعى الهيئة إلى تحقيق منظومة من الأهداف المتكاملة التي تُعالج الاحتياجات الجوهرية لقطاع التحكيم الهندسي في الوطن العربي:

#	الهدف
1	تنظيم عملية تسوية النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية عن طريق التحكيم أو أي من الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
2	رفع شأن عملية تسوية النزاعات وضمان تطورها ومهنتيتها بما يُواكب المعايير الدولية.
3	التحكيم في النزاعات الناشئة عن العقود الهندسية والإنشائية وتقديم المشورة في اختيار المحكمين والموفقين والخبراء في تسوية النزاع.
4	نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتوعية المهندسين والمتعاقدين بأهميتها وآلياتها.
5	تطوير قواعد التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتحديد الإجراءات المتبعة فيها وفق أحدث المعايير الدولية.
6	التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بشؤون التحكيم وفض النزاعات سواء العربية منها أو الأجنبية.
7	وضع أسس قبول المحكمين والموفقين والخبراء وإعتمادهم لدى الهيئة وإصدار الدليل الخاص بهم.
8	عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالتحكيم وبالوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
9	عقد الدورات التدريبية في التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتأهيل المحكمين.
10	إصدار نشرات ودوريات تعنى بأمور التحكيم وتسوية النزاعات.
11	إصدار دليل عن المحكمين والموفقين والخبراء المسجلين في الهيئة.

العقود النموذجية: إسهام ريادي في التعاقد العربي

إدراكاً من الهيئة العربية للتحكيم الهندسي بأن جذر كثير من النزاعات يكمن في غموض الوثائق التعاقدية أو عدم توافقها مع الواقع العربي، أقدمت الهيئة على إنجاز تاريخي: صياغة عقود نموذجية عربية متخصصة.

نظراً لحاجة السوق الهندسي العربي إلى نماذج عقود نمطية عربية، قامت الهيئة العربية بصياغة عقود نموذجية عبر تبني النماذج الرئيسية من عقود فيديك مع تعديل وإضافة بعض المواد لتعكس الممارسة الحقيقية لهذه العقود في البلدان العربية من حيث البيئة القانونية والتشريعية، وطبيعة الأطراف المتعاقدة وأساليب عملها، والظروف الميدانية الخاصة بالمشاريع الإنشائية العربية.

وتمثل هذه العقود النموذجية إضافة نوعية إلى المكتبة التعاقدية العربية، وأداة عملية تُسهل في الحدّ من النزاعات التعاقدية عبر الوضوح في الحقوق والالتزامات، وتُيسر على المحكمين الهندسيين العرب الفصل في النزاعات الناشئة بمرجعية موحدة ومُعترف بها.

نبذة عن هذا الكتاب وموقعه من المشروع التأهيلي

خلفية إصدار الكتاب

تجسيدا لأهدافها في تأهيل المحكمين الهندسيين العرب وتطوير قواعد التحكيم ونشر ثقافته، أطلقت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي برنامجها التأهيلي الشامل لإعداد المحكم الهندسي المؤهل تأهيلاً متكاملاً. ويُمثل هذا الكتاب الركيزة العلمية النظرية لذلك البرنامج، ومرجعه الأكاديمي المعتمد.

وقد راعت الهيئة في إعداده أن تُخاطب فئات متعددة في آنٍ واحد: المهندس الميداني الذي يبحث عن فهم أعمق لعقوده وحقوقه ومطالباته، والقانوني الذي يرغب في الإلمام بالجانب الهندسي لنزاعات البناء، والمحكم المتمرس الذي يسعى إلى تطوير أدواته المعرفية وتحديث مرجعيته، والطالب الجامعي وحديث التخرج الذي يُؤسس معرفته في هذا التخصص الدقيق.

أجزاء الكتاب

الجزء	العنوان	المحتوى الرئيسي
الأول	العقود الهندسية وعقود فيديك	تاريخ فيديك وتطوره، أنماط العقود، أنواع العقود الهندسية، المخاطر التعاقدية، عقد المقاوله العربي الموحد، عناصر العقود، التزامات الأطراف
الثاني	المطالبات التعاقدية الهندسية	الأوامر التغييرية، تحليل التأخيرات وطريقة المسار الحرج (CPM)، السجلات المعاصرة، القوة القاهرة والأحداث الاستثنائية، المطالبات التعاقدية وإجراءاتها
الثالث	فض النزاعات الهندسية	فلسفة فض النزاعات المتدرجة في فيديك، تحديدات المهندس، مجلس DAAB، التسوية الودية والوساطة، استراتيجيات تجنب النزاعات
الرابع	التحكيم الهندسي الدولي	نظرية التحكيم وخصائصه، هيئات التحكيم الدولية والإقليمية، إجراءات التحكيم، صياغة المذكرات وشهادة الخبراء، اتفاقية نيويورك 1958